

[처분요구서 : 5]

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	채용 위탁업체 계약조건 명시 필요
소 관 기 관	△△처 △△부
조 치 기 관	△△처 △△부
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△(現 △△부)에서는 채용 절차의 공정성과 객관성을 확보하고, 채용 업무의 원활한 과업 수행을 도모하기 위해 채용 위탁업체를 선정하여 채용업무를 진행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제23조(위탁 업체 등의 관리)에 따르면, 공기업·준정부기관은 채용 등의 절차를 전문업체에 대행하거나 위탁함에 있어 합격자 결정에 영향을 미칠 수 있는 정도의 중대한 채용오류가 발생한 경우에는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 따라 주요 계약조건의 위반을 이유로 부정당업자 입찰참가제한조치가 가능함을

계약조건에 명시하여야 하고, 또한 공단 「인사사무규칙」 제51조(위탁 업체 등의 관리)제4항에서도 합격자 결정에 영향을 미칠 수 있는 정도의 중대한 채용오류가 발생한 경우에는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제15조에 따라 주요 계약 조건의 위반을 이유로 부정당업자 입찰참가제한조치가 가능함을 계약조건에 명시하도록 하였다.

따라서 △△△△△(現 △△부)는 채용 전문업체에 위탁할 경우 입찰공고 시 입찰공고문 및 계약 시 계약서 등에 합격자 결정에 영향을 미칠 수 있는 정도의 중대한 채용오류가 발생한 경우에 대해서는 계약조건의 위반을 이유로 부정당업자 입찰참가제한조치가 가능함을 계약조건에 명시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 공단 「인사사무규칙」 제51조(위탁 업체 등의 관리)제4항에 따라 △△△△△(現 △△부)에서 시행한 “2024년 신규직원 채용 대행”에 대한 입찰공고문 및 용역계약서 등을 살펴본 결과, 채용오류에 대한 부정당업자 입찰참가제한조치를 계약조건으로는 명시하지 않고 제안요청서 상의 과업지침에만 명시한 사실을 확인하였으며, 용역계약서 및 위탁 업체에서 제출한 제안서에도 채용오류에 대한 부정당업자 입찰참가제한조치와 관련하여 계약조건에 관한 내용은 확인할 수 없었다.

이에 따라 △△부에서는 계약부서와 협조하여 입찰공고 및 용역계약 시 채용 오류에 대한 부정당업자 입찰참가제한조치를 계약조건에 명시하여 채용오류에 대한 위탁업체의 책임을 강화하도록 할 필요가 있다.

4. 관련부서 의견

△△부에서는 특정감사 결과를 수용하며, 「인사사무규칙」 제51조(위탁 업체 등의 관리)제4항에 따라 계약부서에 협조하여 계약조건을 명시하도록 하고, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

이사장(△△처 △△부장)은 채용 관련 입찰공고 및 용역계약 시 관련 규정에 따라 채용오류에 대한 채용위탁업체의 부정당업자 입찰참가제한조치를 계약 조건에 명시하시기 바랍니다.(통보)